



|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>République Française</b><br><b>Département des Pyrénées-Orientales</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br><b>Cabestany</b> | <b>EXTRAIT DU REGISTRE DU</b><br><b>CONSEIL MUNICIPAL DE LA</b><br><b>VILLE DE CABESTANY</b> |    |
| Date de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/03/2025                                                                                             |                                                                                              |    |
| Date d'affichage de la convocation :                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05/03/2025                                                                                             |                                                                                              |    |
| <b><u>Nombre de membres :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SEANCE DU 11 MARS 2025</b>                                                                          |                                                                                              |    |
| Afférents au Conseil municipal :                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                              | 33 |
| En exercice :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                              | 33 |
| Ayant pris part à la délibération :                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                              | 32 |
| Pour :                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                              | 31 |
| Contre :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                              | 0  |
| Abstention :                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                      |                                                                                              |    |
| L'an deux mille vingt-cinq et le mardi onze mars à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                              |    |
| <b>Présents</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT. |                                                                                                        |                                                                                              |    |
| <b>Ont donné procuration</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Vanessa PAYA à Chantal CASIMIR, Yvette MESTRE à Brigitte PAGES, Marc ZARCONE à Rosemary DROUILLOT (Rosemary DROUILLOT n'exerce pas son pouvoir car Marc ZARCONE ne participe pas au vote puisqu'il est Président de l'association syndicale les Portes de la mer), Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Philippe GLEIZES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.                          |                                                                                                        |                                                                                              |    |
| <b>Absents excusés</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Vanessa PAYA, Yvette MESTRE, Marc ZARCONE, Virginie CABRITA, Kader KHELFAOUI, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                              |    |
| <b>Absents non excusés</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Sara TOURNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              |    |
| <b>Secrétaire de séance</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Jean-François REGNIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                              |    |

**AFFAIRE N°05 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**  
**Classement dans le domaine public communal des**  
**espaces verts du lotissement « Les Portes de la mer ».**

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur, rappelle que l'association syndicale du Lotissement Les Portes de la Mer a demandé par courrier du 20 mars 2019 le classement des voies, réseaux divers à la Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole et des espaces verts à la Commune.

Le lotissement « Les Portes de la Mer » a été approuvé par arrêté en date du 12 avril 2012.

Les travaux ont été achevés le 17 mars 2017 et se sont avérés conformes.

Le Président de la Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole a, par décision du 16 juillet 2019 approuvé l'acquisition foncière des parcelles cadastrées AW n°356, 441, 446, 451, 453, 457, 479, 486, 494, 496, 497, 500, 502, 507, 510, 512, 517, 519, 520, 535, 537, 548, 559, 560, 561, 562 et 573 (16 509 m²).

Il s'agit plus précisément des voiries (rue Édouard Vaillant, rue Manon Roland, rue Voltaire et rue Diderot) et des équipements annexes constituant le terrain d'assiette des parcelles concernées.

Cette acquisition a été mise en œuvre par acte notarié du 21 octobre 2022.

Elle rappelle également que par délibération du 24 mai 2019 le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité le classement dans le domaine public

communal de l'ensemble des espaces verts du lotissement en faisant référence uniquement à une partie de la parcelle AW 469, pour environ 2 000 m².

Il convient aujourd'hui de finaliser le classement dans le domaine public communal des 31 parcelles concernées par un espace vert ou un cheminement doux, d'une surface totale de 4 508 m², toujours propriété de l'Association syndicale du Lotissement Les Portes de la Mer, à savoir :

| Section_et_Numéro | Adresse    | Surface |
|-------------------|------------|---------|
| AW0549            | MAS FERRER | 19      |
| AW0550            | MAS FERRER | 12      |
| AW0551            | MAS FERRER | 5       |
| AW0552            | MAS FERRER | 18      |
| AW0553            | MAS FERRER | 17      |
| AW0554            | MAS FERRER | 9       |
| AW0555            | MAS FERRER | 5       |
| AW0556            | MAS FERRER | 8       |
| AW0557            | MAS FERRER | 8       |
| AW0558            | MAS FERRER | 5       |
| AW0563            | MAS FERRER | 2429    |
| AW0564            | MAS FERRER | 24      |
| AW0565            | MAS FERRER | 7       |
| AW0566            | MAS FERRER | 7       |
| AW0567            | MAS FERRER | 17      |
| AW0568            | MAS FERRER | 46      |
| AW0569            | MAS FERRER | 18      |
| AW0570            | MAS FERRER | 15      |
| AW0571            | MAS FERRER | 6       |
| AW0572            | MAS FERRER | 157     |
| AW0574            | MAS FERRER | 19      |
| AW0575            | MAS FERRER | 20      |
| AW0576            | MAS FERRER | 17      |
| AW0577            | MAS FERRER | 15      |
| AW0578            | MAS FERRER | 22      |
| AW0579            | MAS FERRER | 54      |
| AW0580            | MAS FERRER | 5       |
| AW0581            | MAS FERRER | 10      |
| AW0582            | MAS FERRER | 242     |
| AW0583            | MAS FERRER | 435     |
| AW0584            | MAS FERRER | 837     |
|                   |            | 4508    |

Ces espaces sont ouverts à la circulation publique. Aussi, dès lors que la commune et les propriétaires sont d'accord pour procéder à la cession à l'amiable, sans que cela ne porte atteinte aux fonctions de desserte et de circulation, alors l'organisation d'une enquête publique n'est pas obligatoire.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

**Vu** l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public des collectivités territoriales,

**Vu** l'article L.141-3 du Code de la voirie routière, stipulant que les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

**Considérant** que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil municipal,



**Considérant** que les délibérations concernant le classement [...], sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie,

**Considérant** que l'acquisition de ces emprises, d'une surface cumulée de 4 508 m<sup>2</sup> est réalisée à la suite de l'achèvement du lotissement Les Portes de la Mer et de la bonne vérification des espaces verts et cheminements doux à intégrer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

**1°) CLASSE à l'unanimité (Rosemary DROUILLOT n'exerce pas son pouvoir car Marc ZARCONE ne participe pas au vote puisqu'il est Président de l'association syndicale les Portes de la mer), dans le domaine public de la commune les parcelles citées ci-dessus.**

**2°) AUTORISE à l'unanimité (Rosemary DROUILLOT n'exerce pas son pouvoir car Marc ZARCONE ne participe pas au vote puisqu'il est Président de l'association syndicale les Portes de la mer), Madame la Maire à faire toutes diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition à l'euro symbolique des emprises désignées, dans les conditions prévues au CGCT et dont l'acte authentique sera dressé par le notaire de la commune,**

**3°) AUTORISE à l'unanimité (Rosemary DROUILLOT n'exerce pas son pouvoir car Marc ZARCONE ne participe pas au vote puisqu'il est Président de l'association syndicale les Portes de la mer), Madame la Maire à engager les démarches nécessaires à l'acquisition et à l'intégration de ces emprises dans le domaine public de la commune.**

**4°) DIT que cette délibération sera :**

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

**EXTRAIT CONFORME**

**La Maire**

  
**Edith PUGNET**



**Le secrétaire de séance**

  
**Jean-François REGNIER**

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télerecours citoyens" accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 14 Mars 2025